

[기출][2018-1-2]기속력의 객관적 범위와 다른 사유를 근거로 한 재거부처분의 적법성 여부

【문제 1】 甲은 A 국 국적으로 대한민국에서 취업하고자 관련법령에 따라 2009 년 4 월경 취업비자를 받아 대한민국에 입국하였고, 2010 년 4 월 체류기간이 만료되었다. 乙은 같은 A 국 출신으로, 대한민국 국적 남성과 혼인하고 2015 년 12 월 귀화하였으나, 2016 년 10 월 협의이혼 하였다. 이후 甲은 2017 년 7 월 乙과 혼인신고를 하고, 2017 년 8 월 관할행정청인 X 에게 대한민국 국민의 배우자 (F-6-1) 자격으로 체류자격 변경허가 신청을 하였다. 그러나 甲은 당시 7 년여의 "불법체류"를 하고 있음이 적발되었고, 이는 관련법령 및 사무처리 지침(이하 "지침 등"이라 함)상 허가요건 중 하나인 "국내합법체류자" 요건을 결여하게 되어 X 는 2017 년 8 월 甲의 신청을 반려하는 처분을 하였다. 한편 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였다. 甲은 위 허가를 받지 못하면 당장 A 국으로 출국하여야 하고, 자녀 양육에 어려움을 겪는 등 가정이 파탄될 위험이 생기므로 위 반려처분은 위법하다고 주장한다. (50 점)

(물음 2) 위 반려처분에 대하여 甲이 취소소송을 제기하여 승소판결이 확정되었다. 그러나 X 는 위 "지침 등"에 따른 체류자격 변경허가를 위한 또 다른 요건 중의 하나인 "배우자가 국적을 취득한 후 3 년 이상일 것"을 충족하지 못한다는 것을 이유로 다시 체류자격 변경허가를 거부하고자 한다. 이 거부처분이 적법한지에 관하여 논하시오. (30 점)